



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **94** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem mekanik, elektrik, manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap Objek Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* melalui pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan regulasi sebagai dasar hukum tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD, adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
13. Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* adalah perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi yang dapat diakses oleh BPPKAD melalui jaringan komunikasi.
14. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran, adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
15. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara integrasi melalui media internet
16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan.

17. Pejabat/Petugas yang ditunjuk adalah pegawai pada BPPKAD yang diberi tugas di bidang perpajakan Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan transparansi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya melalui penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - b. mempermudah pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
 - e. meningkatkan penerimaan pajak.

BAB III PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Pasal 3

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Wajib Pajak Hotel;
- b. Wajib Pajak Restoran;
- c. Wajib Pajak Hiburan; dan
- d. Wajib Pajak Parkir.

Pasal 4

- (1) BPPKAD dapat melakukan pemasangan perangkat perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat atau merekam setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari Subjek Pajak.

Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
 - a. Pajak Hotel meliputi :
 1. fasilitas penginapan;
 2. fasilitas penunjang penginapan berupa :
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

3. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
4. fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
5. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya;
6. fasilitas parkir.
- b. Pajak Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman pada Restoran tersebut;
- c. Pajak Hiburan meliputi :
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/ cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. *service charge*.
- d. Pajak Parkir meliputi :
 1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat/Petugas yang ditunjuk, Wajib Pajak yang bersangkutan, Penyidik atau Atas Perintah Hakim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan BPPKAD untuk keperluan dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPPKAD.

BAB IV PEMASANGAN JARINGAN PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi, BPPKAD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) BPPKAD dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat /outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh BPPKAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka BPPKAD dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* kepada Kepala BPPKAD, dalam hal :
 - a. berhenti/dihentikannya usaha; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah :

- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perekaman Data transaksi usaha Wajib pajak secara *online*.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 huruf b ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

Wajib Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. mendapatkan pengecualian dari ketentuan atas perforasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
- c. mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

- e. mendapatkan perbaikan perangkat perekaman data transaksi yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 11

Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada BPPKAD untuk memasang, menginstal, dan menghubungkan perangkat perekaman data transaksi di tempat usaha Wajib Pajak;
- c. memasukkan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat perekaman data transaksi dan/atau sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPPKAD;
- e. mengembalikan perangkat perekaman data transaksi dan/atau sistem kepada BPPKAD, apabila usaha tutup;
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada BPPKAD, apabila perangkat perekaman data transaksi dan atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak menolak penempatan peralatan atau tidak menggunakan peralatan yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mencabut izin usaha Wajib Pajak.

Pasal 13

Wajib Pajak yang menghancurkan, merusak, membuat tidak berfungsi atau tidak beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat perekaman data transaksi dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat perekaman data transaksi dan/atau sistem informasi perekaman data transaksi usaha tersebut, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

BPPKAD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JUL 2020

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 94

